Soluciones Test – Tema 1
Ayuntamiento de Benicàssim

1. **B** — García de Enterría define la Constitución como la norma fundamental del Estado que delimita sus postulados básicos.
2. **B** — Formalmente, su rigidez deriva de contar con un procedimiento de reforma complejo y diferenciado del legislativo común.
3. **C** — La moción de censura constructiva (con candidato alternativo) es una clara influencia de la Ley Fundamental de Bonn de 1949.
4. **B** — La regulación de la Corona e instituciones como el Defensor del Pueblo derivan de las constituciones sueca y holandesa.
5. **B** — La Ley para la Reforma Política fue aprobada el 4 de enero de 1977.
6. **B** — La CE fue ratificada por el pueblo español en referéndum el 6 de diciembre de 1978.
7. **A** — Consta de 169 artículos, 4 DA, 9 DT, 1 DD y 1 DF.
8. **B** — La parte dogmática abarca el Título Preliminar y el Título I (arts. 1 a 55).
9. **A** — El Preámbulo no tiene fuerza jurídica directa pero posee valor interpretativo.
10. **B** — Art. 1.1 CE: Propugna como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
11. **C** — Art. 1.2 CE: La soberanía nacional reside en el pueblo español.
12. **B** — Art. 1.3 CE: La forma política del Estado es la Monarquía parlamentaria.
13. **B** — Art. 2 CE: Se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española.
14. **B** — Art. 3.2 CE: Las demás lenguas serán también oficiales en las respectivas CCAA de acuerdo con sus Estatutos.
15. **A** — Art. 8.1 CE: Las Fuerzas Armadas tienen como misión garantizar la soberanía, independencia y defender la integridad territorial y la Constitución.
16. **B** — Art. 9.2 CE: Obligación de los poderes públicos de promover la libertad e igualdad reales y efectivas.
17. **C** — Art. 9.3 CE: Se garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras *no favorables* o restrictivas de derechos.
18. **B** — Art. 10.2 CE: Los derechos se interpretan conforme a la DUDH y tratados internacionales ratificados por España.
19. **B** — Art. 11.2 CE: Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.
20. **B** — La reforma de 27 de agosto de 1992 añadió "y pasivo" al art. 13.2 para permitir el voto de extranjeros en municipales (Tratado de Maastricht).
21. **A** — Art. 14 CE: Proclama la igualdad formal ante la ley sin discriminación.
22. **B** — Art. 15 CE: Queda abolida la pena de muerte salvo lo que dispongan las leyes penales militares para tiempos de guerra.
23. **B** — Art. 16.3 CE: Ninguna confesión tendrá carácter estatal, con mandato de cooperación.

24. **C** — Art. 17.2 CE: La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario y, en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas.
25. **B** — Art. 17.4 CE: El *habeas corpus* produce la inmediata puesta a disposición judicial de quien esté detenido ilegalmente.
26. **B** — Art. 18.2 CE: Inviolabilidad del domicilio salvo consentimiento, resolución judicial o flagrante delito.
27. **B** — Art. 18.3 CE: Garantía del secreto de las comunicaciones salvo resolución judicial.
28. **B** — Art. 18.4 CE: La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor e intimidad personal y familiar.
29. **B** — Art. 20.5 CE: El secuestro de publicaciones o grabaciones solo podrá acordarse en virtud de resolución judicial.
30. **B** — Art. 21 CE: No necesita autorización previa; en lugares públicos se exige comunicación previa.
31. **B** — Art. 22.5 CE: Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.
32. **C** — Art. 87.3 CE y LO 3/1984: La iniciativa legislativa popular exige al menos 500.000 firmas acreditadas.
33. **B** — Art. 24.2 CE: Derecho a la presunción de inocencia, pesando la carga de la prueba sobre la acusación.
34. **B** — Art. 25.2 CE: Las penas privativas de libertad están orientadas a la reeducación y reinserción social.
35. **B** — Art. 26 CE: Se prohíben los Tribunales de Honor en la Administración Civil y organizaciones profesionales.
36. **B** — Art. 27.4 CE: La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
37. **B** — Art. 28.1 CE: Se puede limitar o exceptuar la libertad sindical a las Fuerzas Armadas o cuerpos sometidos a disciplina militar.
38. **B** — Art. 28.2 CE: La ley establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.
39. **B** — Art. 29.2 CE: Los miembros de Fuerzas Armadas o sometidos a disciplina militar solo pueden ejercer el derecho de petición individualmente.
40. **B** — Art. 53.2 CE y 30.2 CE: La objeción de conciencia se protege expresamente a través del recurso de amparo ante el TC.
41. **B** — Art. 31.1 CE: Sistema tributario justo basado en igualdad y progresividad, sin alcance confiscatorio.
42. **B** — Art. 33.3 CE: Expropiación forzosa por utilidad pública o interés social mediante indemnización conforme a la ley.
43. **B** — Art. 53.3 CE: Los principios rectores informan la legislación y la práctica judicial, e invocables solo según las leyes de desarrollo.
44. **A** — Art. 53.1, 53.2 y 168 CE: La Sección 1ª tiene el máximo nivel garantista (LO, vía preferente y sumaria, amparo y reforma por art. 168).

45. **B** — Art. 54 CE: El Defensor del Pueblo es el alto comisionado de las Cortes para la defensa de los derechos del Título I.
46. **B** — Art. 55.1 CE: La suspensión general de derechos procede en los estados de excepción y sitio (no en el de alarma).
47. **B** — Art. 55.1 CE: El artículo 17.3 (derecho a ser informado de sus derechos y a asistencia letrada) NO se suspende en el estado de excepción.
48. **B** — Art. 55.2 CE: En bandas armadas o terrorismo se pueden suspender de forma individual los arts. 17.2, 18.2 y 18.3 con intervención judicial.
49. **A** — Art. 116.3 CE: Estado de Excepción declarado por el Gobierno en Consejo de Ministros previa autorización del Congreso por 30 días.
50. **B** — Art. 168 CE: Procedimiento agravado con aprobación del principio por 2/3, disolución de Cortes, ratificación, aprobación por 2/3 y referéndum obligatorio.